

[별표 1]

통합환경관리정보에 대한 정보보호요청 심의기준(제13조제2항 관련)

위원회는 “국가안전보장·질서유지 또는 공공복리에 현저한 지장을 초래할 것으로 인정되는 경우”나 기업의 “영업 비밀”에 관련되어 일부 정보를 공개하지 아니할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 다음과 같은 심사기준에 근거하여 공개 여부를 심사한다.

1. 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리에 현저한 지장을 초래할 것으로 인정되는 경우로 인정하기 위해서는 해당 정보가 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리의 개념에 부합하는지에 대한 심사와 정보보호를 요청한 통합환경관리정보를 공개함으로써 발생하는 공익과 공개하지 않음으로써 발생하는 사익을 비교·형량하는 심사를 거쳐 결정하여야 한다.

가. “국가안전보장”이란 국가의 독립과 영토의 보전, 헌법과 법률의 규범력, 헌법기관의 유지 등 국가적 안전의 확보를 의미한다.

나. “질서유지”란 자유민주주의적 기본질서 외에 사회적 안녕질서를 의미한다.

다. “공공복리”란 공공의 행복과 이익으로서 일반적으로 개개인의 사적 이익에 우월하면서 개개인의 공통된 이익을 의미하는 국민공동의 공공복리를 의미한다.

2. “영업상의 비밀”이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서(경제성), 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된(비밀관리성), 생산방법 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보(유용성)를 의미하며, “거래경쟁상 지위” 또는 “기타 정당한 이익”과 관련된 정보가 포함된다.

가. “비공지성”이란, 정보가 출판물, 간행물 또는 인터넷 등의 매체에 게재되는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상적으로 입수할 수 없는 경우를 의미한다.

나. “경제성”이란, 비공개 신청자가 비밀로서 정보를 소유 및 관리할 정당한 이익 또는 경제적 가치가 있는 것을 의미한다.

다. “비밀관리성”이란, 비공개 신청정보가 해당 관리업체의 종업원 또는 외부 제3자가 인식할 수 있을 정도로 비밀로서 관리되는 상태가 객관적으로 유지되는 것을 의미한다.

라. “유용성”이란, 법적 보호가치가 있는 객관적·사회적 필요성이 인정되는 범위에서 생산활동, 판매활동, 연구개발 등의 영업활동에 구체적인 도움을 주는 정보를 의미한다.

마. 가호부터 라호까지 요건이 모두 충족되어야만 영업비밀로서 인정되며, 요건과 내용에 관한 입증책임은 정보보호를 요청하는 자가 부담한다.

- 바. 영업비밀에 포함될 수 있는 “거래경쟁상 지위”와 “기타 정당한 이익”은 나호 “경제성”요건과 라호 “유용성”요건의 충족 여부를 판단하는 근거가 될 수 있다.
- 사. “거래경쟁상 지위”란 관련 정보의 보호를 요청하는 해당 사업장의 공정한 경쟁관계에서의 지위를 의미하고, 구체적으로 제조, 판매 등에 있어서 다른 사업장 보다 우월한 지위 등이 포함된다.
- 아. “기타 정당한 이익”이란 노하우, 신용 등 관련 정보의 보호를 요청하는 해당 사업장의 운영상 이익을 포함하여, 법령상 또는 사회통념상 보호되는 것으로서 해당 사업장의 이익을 의미한다.

3. 다음의 어느 하나에 해당하는 정보로서 이를 증명하는 자료를 제출받은 경우에는 해당 정보를 비공개로 한다.

- 가. 해당 정보가 다른 법령에 따른 정보공개제도에서 법 제27조제2항 각 호의 사유로 인하여 다른 법령에 따른 위원회의 심의를 거쳐 비공개로 결정된 경우
- 나. 제13조제1항에 따른 심의를 거쳐 비공개로 결정된 정보가 법 제6조제2항 본문에 따른 변경허가와 관련되어 다시 위원회의 심의대상이 된 경우(해당 정보의 성격이 동일한 경우에 한한다)